SEGUNDA SESION

- ***Evaluación de la calidad Ambiental.***
- ***Monitoreo de la calidad ambiental***
- ***Diferencias entre monitoreo y evaluación de la calidad ambiental.***

Evaluación de la calidad ambiental

COMPONENTES	GUIA/PROTOCOLO	ECA
AGUA		
AIRE		
RUIDO		
SUELO		
SEDIMENTO		

Evaluación de la calidad ambiental

COMPONENTES	GUIA/PROTOCOLO	ECA
AGUA	SI (PROT)	SI
AIRE	SI (PROT)	SI
RUIDO	NO (NTP)	SI
SUELO	SI	SI
SEDIMENTO	SI (2025)	NO (CANADIENSE / INTERNACIONALES)

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE RUIDO, SUELO, AIRE, AGUA, SEDIMENTOS

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE RUIDO

ECA PARA RUIDO

Son instrumentos de gestión ambiental prioritarios para prevenir y planificar el control de la contaminación sonora, sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud y promover el desarrollo sostenible.

DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM que Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM

CONSIDERANDO: R.PRESIDENCIAL N° 062-2004-CONAM-PDC, Num. III

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2 inciso 22) de la Constitución Política del Perú establece que es deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; constituyendo un derecho humano fundamental y exigible de conformidad con los compromisos internacionales suscritos por el Estado;

Que, el Artículo 67 de la Constitución Política del Perú señala que el Estado determina la política nacional del ambiente;

Que, el Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en su Artículo I del Título Preliminar, establece que es obligación de todos la conservación del ambiente y consagra la obligación del Estado de prevenir y controlar cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que puedan interferir con el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad;

Que, el Artículo 105 de la Ley General de Salud, Ley N° 26842, establece que corresponde a la Autoridad de Salud competente dictar las medidas para minimizar y controlar los riesgos para la salud de las personas derivados de elementos, factores y agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley de la materia;

Que, los estándares de calidad ambiental del ruido son un instrumento de gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la contaminación sonora sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud, mejorar la competitividad del país y promover el desarrollo sostenible;

Que, de conformidad con el Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, Decreto Supremo N° 044-98-PCM, se aprobó el Programa Anual 1999, para estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles, conformándose el Grupo de Estudio Técnico Ambiental "Estándares de Calidad del Ruido" - GESTA RUIDO, con la participación de 18 instituciones públicas y privadas que han cumplido con proponer los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud;

Que, con fecha 31 de enero de 2003 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el proyecto conteniendo la propuesta del Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, acompañada de la justificación correspondiente, habiéndose recibido observaciones y sugerencias las que se han incorporado en el proyecto definitivo, el que ha sido remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el inciso 2) del Artículo 3 Decreto Legislativo N° 560, Ley del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Apruébese el "Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO POR CADA ZONA DE APLICACIÓN

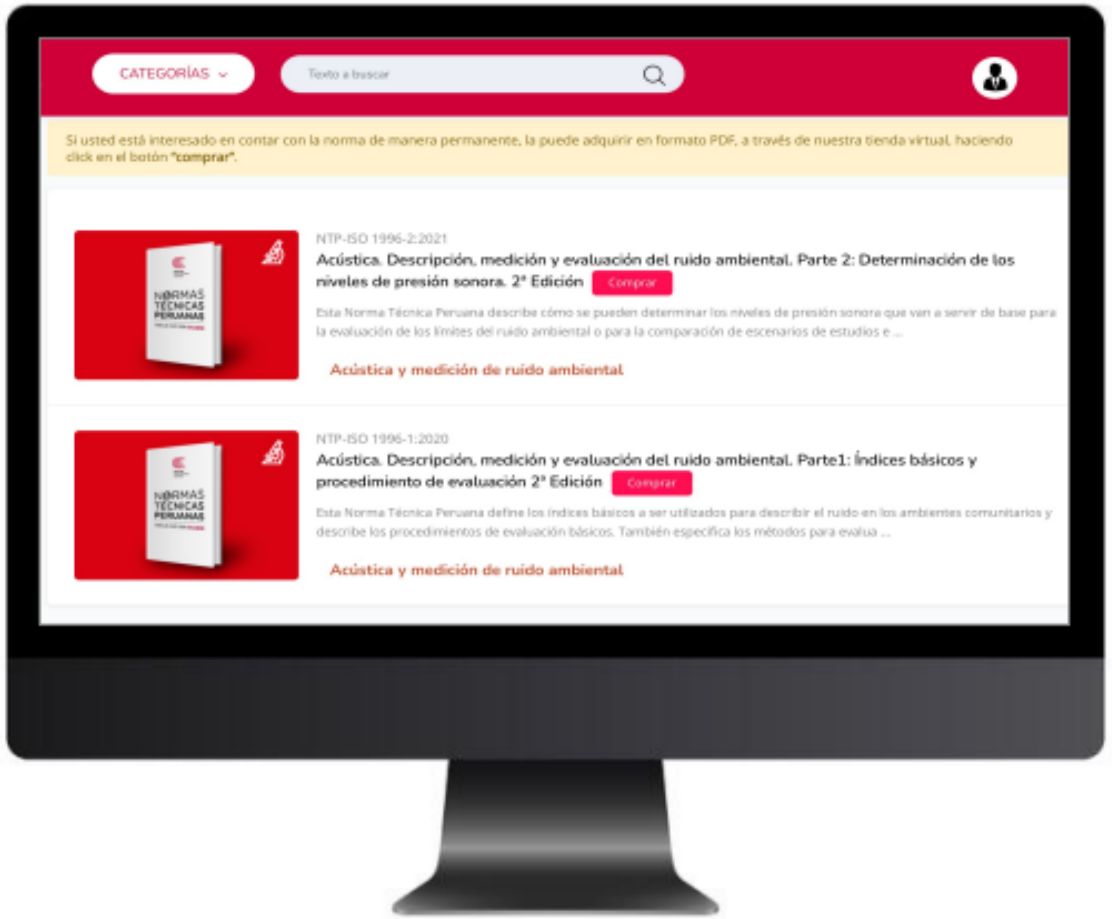
ZONAS DE APLICACIÓN	VALORES EXPRESADOS EN LAEQT[4]	
	HORARIO DIURNO (07:01 A 22:00)	HORARIO NOCTURNO (22:01 A 07:00)
Zona de protección especial	50 dB	40 dB
Zona residencial	60 dB	50 dB
Zona comercial	70 dB	60 dB
Zona industrial	80 dB	70 dB

Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

4. Decreto Supremo No 085-2003-PCM, Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido "Artículo 3.- De las Definiciones Para los efectos de la presente norma se considera: (...) m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT): Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido medido".

¿CUÁLES SON LOS ECA PARA RUIDO?

DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM que aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido



NORMAS TÉCNICAS PERUANAS PARA LA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL

1. NTP-ISO 1996-1:2020
Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte1: Índices básicos y procedimiento de evaluación 2ª Edición

2. NTP-ISO 1996-2:2023
Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de presión sonora. 2ª Edición

INACAL

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SUELO

¿CUÁLES SON LOS ECA PARA SUELO?

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM que Aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo

ANEXO

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA SUELO

Parámetros en mg/kg PS[1]	Usos del Suelo[1]			Métodos de ensayo [7] y [8]
	Suelo Agrícola[2]	Suelo Residencial/ Parques[3]	Suelo Comercial[4]/ Industrial/ Extractivo[5]	
ORGÁNICOS				
Hidrocarburos aromáticos volátiles				
Benceno	0,03	0,03	0,03	EPA 8260[6] EPA 8021
Tolueno	0,37	0,37	0,37	EPA 8260 EPA 8021
Etilbenceno	0,082	0,082	0,082	EPA 8260 EPA 8021
Xilenos [10]	11	11	11	EPA 8260 EPA 8021
Hidrocarburos policíclicos				
Naftaleno	0,1	0,6	22	EPA 8260 EPA 8021 EPA 8270
Benzo(a) pireno	0,1	0,7	0,7	EPA 8270
Hidrocarburos de Petróleo				
Fracción de hidrocarburos F1 [9] (C6-C10)	200	200	500	EPA 8015
Fracción de hidrocarburos F2 [9] (>C10-C28)	1200	1200	5000	EPA 8015
Fracción de hidrocarburos F3 [9] (>C28-C40)	3000	3000	6000	EPA 8015
Compuestos Organoclorados				
Bifenilos policlorados - PCB [10]	0,5	1,3	33	EPA 8082 EPA 8270
Tetracloroetileno	0,1	0,2	0,5	EPA 8260
Tricloroetileno	0,01	0,01	0,01	EPA 8260
INORGÁNICOS				
Arsénico	50	50	140	EPA 3050 EPA 3051
Bario total [10]	750	500	2 000	EPA 3050 EPA 3051
Cadmio	1,4	10	22	EPA 3050 EPA 3051
Cromo total	**	400	1 000	EPA 3050 EPA 3051
Cromo VI	0,4	0,4	1,4	EPA 3060/ EPA 7199 ó DIN EN 15192[NM]
Mercurio	6,6	6,6	24	EPA 7471 EPA 6020 ó 200.8
Plomo	70	140	800	EPA 3050 EPA 3051
Cianuro Libre	0,9	0,9	8	EPA 9013 SEMWW-AWWA-WEF 4500 CN F o ASTM D7237 y/ó ISO 17690:2015

GUÍA PARA EL MUESTREO DE SUELOS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 085-2014-MINAM

Referencia	Sección	Pais	Institución	Dispositivo legal	Año
Guía para el Muestreo de Suelos	Todo el documento	Perú	Ministerio del Ambiente – Minam	R.M. N.º 085-2014-MINAM	2014
Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos	Sección 1. Fase de identificación			R.M. N.º 085-2014-MINAM	2014
Manual de Lineamientos y Procedimientos para la elaboración y evaluación de Informes de Identificación de Sitios Contaminados	Parte A del manual			Portal del MINAM	2015
Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente	Ítem 3.1 del Capítulo V			R.M. N.° 034-2015-MINAM	2015
Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados	Todo el documento			Decreto Supremo N.° 012-2017-MINAM	2017
Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor	Anexo N.° 4 del Decreto	Perú	Ministerio de Agricultura y Riego - Minagri	Decreto Supremo N.° 017-2009-AG	2009
Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos	Artículo 12 y Anexo único del Decreto			Decreto Supremo N.° 013-2010-AG	2010

NORMATIVA EN MATERIA DE SUELO

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SEDIMENTOS

MUESTREO DE SEDIMENTOS

DECRETO SUPREMO N° 018-2025-MINAM

El Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad Ambiental de Sedimentos determina los procedimientos, recursos humanos, materiales, frecuencias y seguridad que se deben adoptar en el monitoreo de la calidad de sedimentos que son realizados por las actividades productivas, extractivas y de servicios.

Cabe indicar que, el presente documento ha sido desarrollado tomando como referencia lo indicado por otras instituciones gubernamentales, tales como U.S. Environmental Protection Agency (US EPA), Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME), la Agencia Ambiental de la Unión Europea, la Agencia Ambiental de Australia, el Ministerio deMedio Ambiente de Colombia y el Consejo de Seguridad Nuclear de España, entre otros, así como las necesidades y la realidad de nuestro país, de modo tal que pueda convertirse en una herramienta que permita la gestión integral de los sedimentos presentes en los cuerpos hídricos.

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

MINISTERIO DEL AMBIENTE

DECRETO SUPREMO
Nº 018-2025-MINAM

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO NACIONAL PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE SEDIMENTOS

NORMAS LEGALES

MUESTREO DE SEDIMENTOS

Es importante mencionar que actualmente el Perú no cuenta con normativa o estándares de calidad para evaluar dicho componente; por lo que se utiliza de forma referencial los "*Estándares de la Norma Canadiense*" para la comparación de los resultados obtenidos, respectivamente.

Parámetro Investigado	Unidad	Valores guia para sedimentos(1)
Bario	mg/kg	NE
Arsénico	mg/kg	5.9
Cadmio	mg/kg	0.6
Cromo	mg/kg	37.3
Plomo	mg/kg	35.0
Mercurio	mg/kg	0.17
Níquel	mg/kg	NE
Zinc	mg/kg	123
Hidrocarburos tot	mg/kg	NE

Fuente: (1): Canadian Guidelines for the sediment quality (protection of aquatic life)/ Valores Guía para sedimentos (protección de vida acuática) NE: No se especifica valor.

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE AGUA

ECA PARA AGUA

Son el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente.

DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM que Aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias

NORMAS LEGALES

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias

DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Artículo 1.- Objeto de la norma

Artículo 2.- Aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua

Artículo 3.- Categorías de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ECA PARA AGUA?

La clasificación de los ECA agua se da en función de la categoría asignada a cada cuerpo de agua que indique la calidad que se quiere mantener o a la que se quiere llegar según los usos y conservación de dicho recurso.

Asimismo, para aquellos cuerpos de agua a los que no se les haya asignado alguna categoría de acuerdo a su calidad, se considerará transitoriamente la categoría del recurso hídrico al que tributan.

Categoría 1: Poblacional y Recreacional

Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable

Parámetros	Unidad de medida	A1	A2	A3
		Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección	Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional	Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado

Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas para recreación

Parámetros	Unidad de medida	B1	B2
		Contacto primario	Contacto secundario

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ECA PARA AGUA?

Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales

Parámetros	Unidad de medida	C1	C2	C3	C4
		Extracción y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en aguas marino costeras	Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas marino costeras	Actividades marino portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino costeras	Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas

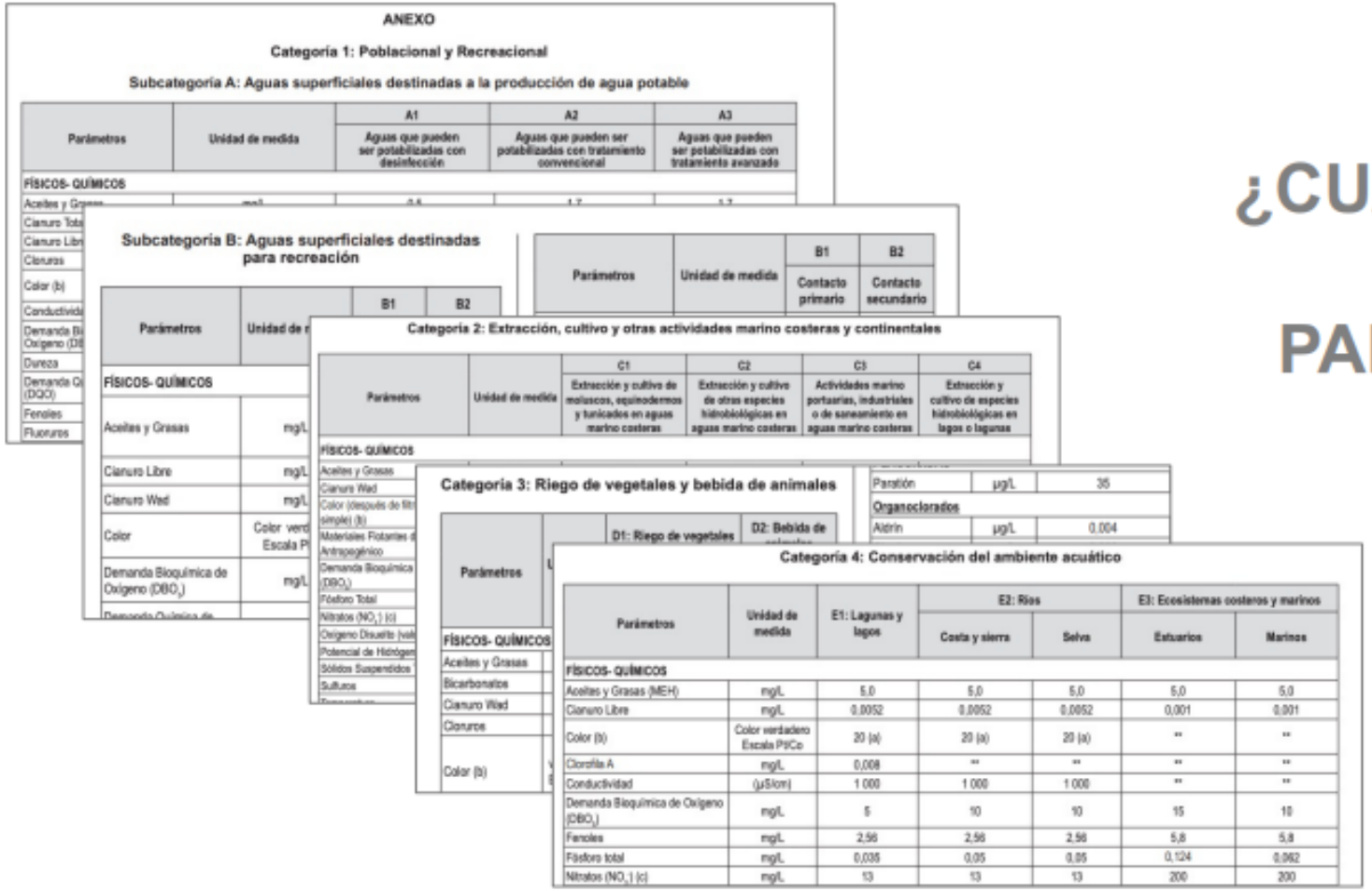
Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Parámetros	Unidad de medida	D1: Riego de vegetales		D2: Bebida de animales
		Agua para riego no restringido (c)	Agua para riego restringido	Bebida de animales

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático

Parámetros	Unidad de medida	E1: Lagunas y lagos	E2: Ríos		E3: Ecosistemas costeros y marinos	
			Costa y sierra	Selva	Estuarios	Marinos

?Que autoridad me indica la categoría del rio?



ANEXO

Categoría 1: Poblacional y Recreacional

Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable

Parámetros	Unidad de medida	A1 Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección	A2 Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional	A3 Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado
FÍSICOS- QUÍMICOS				
Aceites y Grasas	mg/L	0.5	1.7	1.7
Cianuro Total				
Cianuro Libre				
Cloruros				
Color (b)				
Conductividad				
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)				
Dureza				
Demanda Química de Oxígeno (DQO)				
Fenoles				
Fluoruros				

Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas para recreación

Parámetros	Unidad de medida	B1 Contacto primario	B2 Contacto secundario
FÍSICOS- QUÍMICOS			
Aceites y Grasas	mg/L		
Cianuro Libre	mg/L		
Cianuro Wad	mg/L		
Color	Color verdadero Escala Pt/Co		
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5)	mg/L		

Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales

Parámetros	Unidad de medida	C1 Extracción y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en aguas marino costeras	C2 Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas marino costeras	C3 Actividades marino portuarias, industriales o de saneamiento en aguas marino costeras	C4 Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas
FÍSICOS- QUÍMICOS					
Aceites y Grasas					
Cianuro Wad					
Color (después de filtración simple) (b)					
Materiales Flotantes de Origen Antropogénico					
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5)					
Fósforo Total					
Nitratos (NO_3) (c)					
Oxígeno Disuelto (valor mínimo)					
Potencial de Hidrógeno (pH)					
Sólidos Suspendidos Totales					
Sulfuros					

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Parámetros	D1: Riego de vegetales	D2: Bebida de animales
FÍSICOS- QUÍMICOS		
Aceites y Grasas		
Bicarbonatos		
Cianuro Wad		
Cloruros		
Color (b)		

Paratión	µg/L	35
Organoclorados		
Aldrín	µg/L	0.004

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático

Parámetros	Unidad de medida	E1: Lagunas y lagos	E2: Ríos		E3: Ecosistemas costeros y marinos	
			Costa y sierra	Selva	Estuarios	Marinos
FÍSICOS- QUÍMICOS						
Aceites y Grasas (MEH)	mg/L	5.0	5,0	5,0	5,0	5,0
Cianuro Libre	mg/L	0.0052	0.0052	0.0052	0,001	0,001
Color (b)	Color verdadero Escala Pt/Co	20 (a)	20 (a)	20 (a)	**	**
Clorofila A	mg/L	0,008	**	**	**	**
Conductividad	(µS/cm)	1 000	1 000	1 000	**	**
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5)	mg/L	5	10	10	15	10
Fenoles	mg/L	2,56	2,56	2,56	5,8	5,8
Fósforo total	mg/L	0,035	0,05	0,05	0,124	0,062
Nitratos (NO_3) (c)	mg/L	13	13	13	200	200

¿CUÁLES SON LOS ECA PARA AGUA?

DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM que Aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias

PROTOCOLO NACIONAL PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 010-2016-ANA

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE AIRE

ECA PARA AIRE

Son los niveles permisibles de concentración de contaminantes en el aire, cuya superación conllevaría a un riesgo de daño para el ambiente y para la salud humana.

DECRETO SUPREMO Nº 003-2017-MINAM que Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias

AMBIENTE

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias

DECRETO SUPREMO
Nº 003-2017-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en adelante

El Peruano / Miércoles 7 de junio de 2017 NORMAS LEGALES

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental para Aire

Anexo
Estándares de Calidad Ambiental para Aire

Parámetros	Período	Valor [µg/m³]	Criterios de evaluación	Método de análisis [1]
Benceno (C_6H_6)	Anual	2	Media aritmética anual	Cromatografía de gases
Dióxido de Azufre (SO_2)	24 horas	250	NE más de 7 veces al año	Fluorescencia ultravioleta (Método automático)
Dióxido de Nitrógeno (NO_2)	1 hora	200	NE más de 24 veces al año	Quimioluminiscencia (Método automático)
	Anual	100	Media aritmética anual	
Material Particulado con diámetro menor a 2,5 micras ($PM_{2.5}$)	24 horas	50	NE más de 7 veces al año	Separación inercial/filtración (Gravimetría)
	Anual	25	Media aritmética anual	
Material Particulado con diámetro menor a 10 micras (PM_{10})	24 horas	100	NE más de 7 veces al año	Separación inercial/filtración (Gravimetría)
	Anual	50	Media aritmética anual	
Mercurio Gaseoso Total (Hg) [2]	24 horas	2	No exceder	Espectrometría de absorción atómica de vapor frío (CVAAS) o Espectrometría de fluorescencia atómica de vapor frío (CVAFS) o Espectrometría de absorción atómica Zeeman. (Métodos automáticos)
Monóxido de Carbono (CO)	1 hora	30000	NE más de 1 vez al año	Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (Método automático)
	8 horas	10000	Media aritmética móvil	
Ozono (O_3)	8 horas	100	Máxima media diaria NE más de 24 veces al año	Fotometría de absorción ultravioleta (Método automático)
Plomo (Pb) en PM_{10}	Mensual	1,5	NE más de 4 veces al año	Método para PM_{10} (Espectrofotometría de absorción atómica)
	Anual	0,5	Media aritmética de los valores mensuales	
Sulfuro de Hidrógeno (H_2S)	24 horas	150	Media aritmética	Fluorescencia ultravioleta (Método automático)

¿CUÁLES SON LOS ECA PARA AIRE?

DECRETO SUPREMO Nº 003-2017-MINAM que Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias

Si se tiene que hacer monitoreo de PM_{10}.
?Cuantos días se tiene que monitorear? 1, 2, 3, 4, 30 días, 24 horas etc

Evaluación de la calidad ambiental

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

La fiscalización ambiental es el conjunto de acciones que realiza una Entidad de Fiscalización Ambiental - EFA destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de sus administrados (persona natural o jurídica que desarrolle actividades económicas).

Cuantas EFAs existen?

Fiscalización Ambiental

Para que se hace fiscalización Ambiental?

Cumplir las obligaciones ambientales para proteger el Ambiente

PREVENIR → Generación de daños al ambiente y a la salud de las personas.

DISUADIR → Imposición de sanciones: pretende disuadir al infractor de volver a incurrir en la misma conducta.

CONTROLAR → Actividades y daños que se vienen causando.

Competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

OEFA

- **Evaluación** — Vigilancia, monitoreo para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales
- **Supervisión** — Acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales; así como, promover la subsanación voluntaria
- **Fiscalización** — Investigación de la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y la de imposición de sanciones

Ente rector del SINEFA

- Acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización a cargo de entidades de fiscalización ambiental

Cuando se monitorea la Calidad Ambiental, ?DONDE SE MONITOREA?

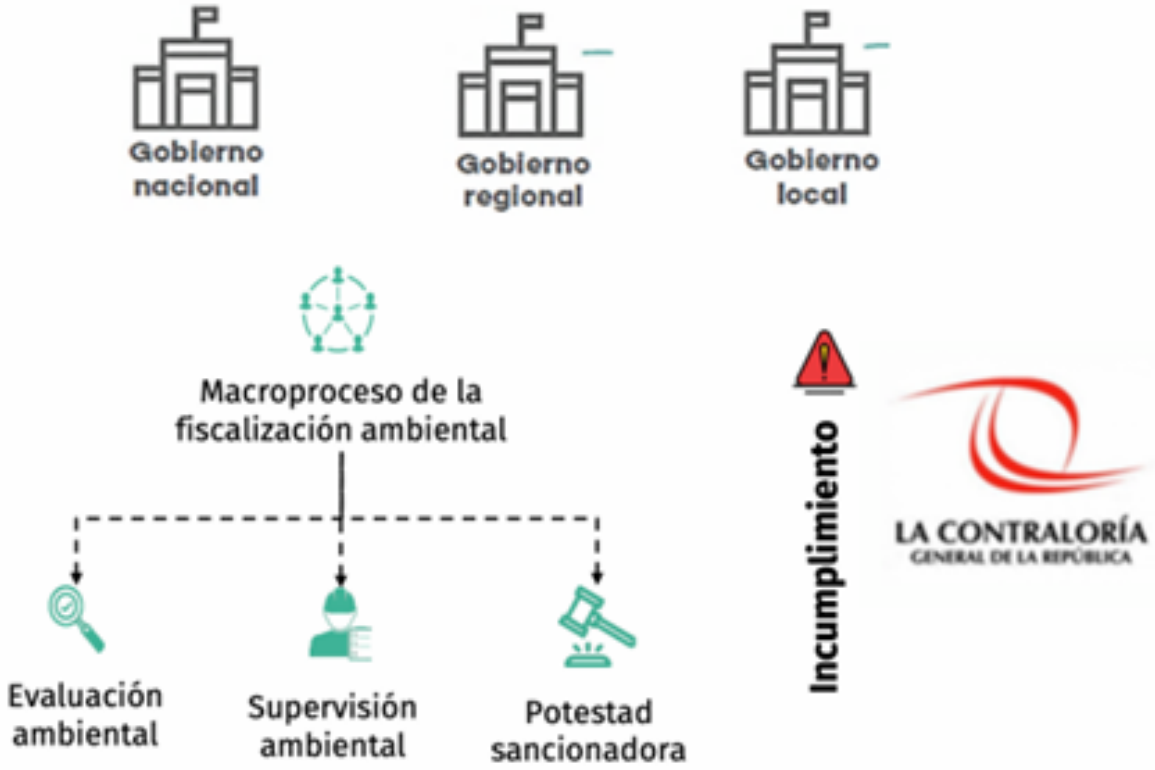
?CON QUE SE COMPARA?

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Las Entidades de Fiscalización Ambiental - EFA

Son aquellas entidades con facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA

Excepcionalmente, y por disposición legal, puede ser considerada EFA aquel órgano de la entidad que se encuentre facultado para realizar funciones de fiscalización ambiental



SUSTENTO JURÍDICO DE LA FUNCIÓN DE EVALUACIÓN

Ley N° 29325, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

(Modificada por Ley Nº 30011)

Artículo 11.- Funciones generales

11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables (…)

a) Función evaluadora: comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el OEFA para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. (…)

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL

- **PLANIFICACIÓN** (incluye acciones para elaborar el plan de evaluación e incluye el reconocimiento en campo, cuando resulte pertinente)
- **EJECUCIÓN** (es la etapa en la cual se desarrollan las acciones técnicas en el área de estudio)
- **RESULTADOS** (incluye el análisis y procesamiento de la información recopilada, la elaboración y la aprobación del informe de evaluación ambiental).

Monitoreo de la calidad ambiental

El Monitoreo de la Calidad Ambiental es el conjunto de acciones, en las cuales se realiza la toma de lecturas, medidas y evaluaciones de variables físicas, químicas y/o biológicas, en un periodo determinado de tiempo a fin de conocer los cambios en los componentes ambientales en un espacio geográfico; el monitoreo de la calidad ambiental, tambien permite realizar un seguimiento de la situación actual del medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL

Todas las actividades humanas generan algún tipo de impacto en el ambiente, por lo cual es importante su regulación para evitar que se produzcan impactos ambientales significativos que puedan afectar el ambiente o la salud de las personas.

¿EN QUE CONSISTE LA FUNCIÓN DE EVALUACIÓN?

Esta función comprende las **acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares, como estudios especializados**, que buscan obtener información sobre el estado del ambiente en una determinada área de estudio.

FINALIDAD DEL MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

El monitoreo ambiental puede ser útil para muchos propósitos. Sin embargo, su objetivo central es medir la presencia y concentración de contaminantes en el ambiente, así como el estado de conservación que tienen los recursos naturales en una zona geográfica.

TIPOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

- **Monitoreo de calidad del agua:** Recoge muestras y pruebas relativa a un cuerpo de agua.
- **Monitoreo de calidad del aire:** Se toman muestras de partículas suspendidas en el aire por ejemplo de Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno o Dióxido de Azufre.
- **Monitoreo de ruido ambiental:** Se mide el nivel de decibeles (expresados en LAeqt) que se emiten en alguna zona.
- **Monitoreo de calidad de suelo:** Se recogen muestras de suelo para determinar los contaminates presentes.
- **Monitoreo de sedimentos:** Monitoreo de sedimentos en una zona y/o sector establecido.

¿CÓMO SE MONITOREA?

Se monitorea en base a métodos y protocolos.

- Un método es una estrategia general para el muestreo o recolección de datos de uno o más indicadores.

Un protocolo a su vez, es una descripción detallada de los pasos a seguir para hacer un muestreo exitoso, que a su vez describe los materiales a usarse, el horario, el comportamiento preciso de los observadores y la periodicidad del muestreo. En otras palabras, son los pasos estandarizados en los que se basa la recolección de datos. Un protocolo debe ser lo suficientemente detallado y lógico para que cualquier persona pueda ejecutarlo sin problemas de entendimiento, asegurando que no hay sesgos o errores en la recolección de datos de un observador a otro y de un lugar a otro.

Diferencias entre monitoreo y evaluación de la calidad ambiental.

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Es una función de la fiscalización ambiental atribuida a algunas entidades de fiscalización ambiental para verificar la calidad ambiental de los componentes ambientales en su jurisdicción.

Evaluación ambiental

No verifica cumplimientos a obligaciones ambientales

≠

Monitoreo en supervisión ambiental

El monitoreo ambiental se realiza a efectos de medir la presencia y concentración de contaminantes en el ambiente, así como el estado de conservación de los recursos naturales.

MONITOREO AMBIENTAL

DETERMINAR LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES

OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES

Una obligación es: una exigencia de hacer o no hacer, establecida por la moral, la ley o la autoridad para mantener un equilibrio en la socidad que nos desarrollamos.

Una obligación ambiental: La exigencia de hacer o no hacer establecida por la moral, la ley o la autoridad relacionada a la protección del ambiente

¿Qué es Fiscalizar y fiscalizable?

Definiciones de fiscalizar:

1. *Observar los actos de alguien con el fin de hallar sus faltas.*
2. *Observar los actos de una persona para descubrir las faltas o los errores que haya en ellos.*
3. *Someter a una persona o un organismo a inspección para comprobar cumple con las normas*

FISCALIZABLE: *Que se puede o se debe fiscalizar.*

DEFINICIÓN DE OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES EN LA NORMA

Numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental *(Modificado por la Ley Nº 30011)*

El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las **obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).**

Numeral 2.3 del artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, que aprueba el Régimen Común de Fiscalización Ambiental.

Las **obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos competentes de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimismo, en los mandatos y disposiciones emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones.** Pueden comprender obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer relacionadas a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo los aspectos socioambientales

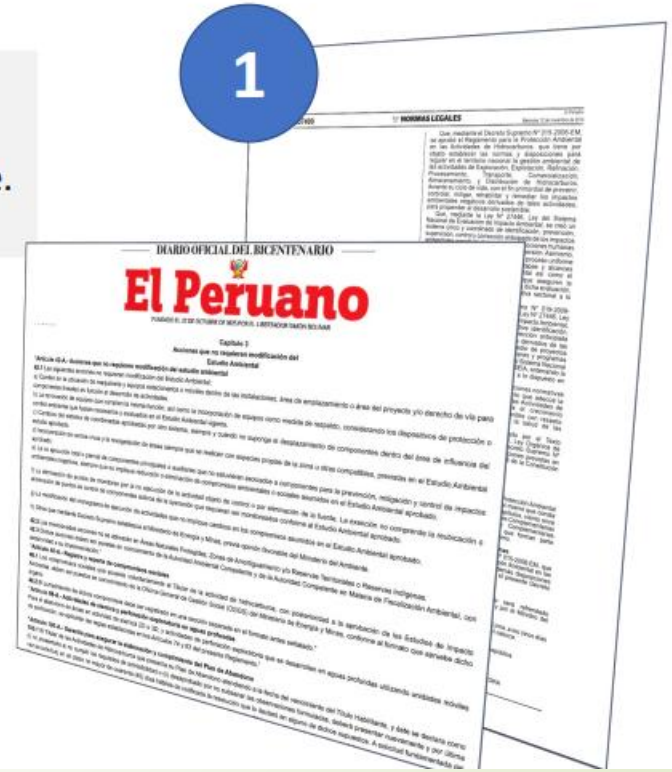
?DONDE SE ENCUENTRAN LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES?

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES?

Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental emanada de los órganos competentes de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de gestión ambiental; y, asimismo, en los mandatos y disposiciones emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES?

1. Obligaciones establecidas en la normativa.
2. Los instrumentos de gestión ambiental.
3. Las disposiciones y mandatos emitidos por la autoridad competente.
4. Entre otras fuentes de obligaciones.



General
sectorial

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES?

DECRETO SUPREMO N° 039-2014-EM

Reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos y sus modificatorias.

MODIFICATORIAS

- Decreto Supremo Nº 032-2015-EM
- Decreto Supremo Nº 023-2018-EM
- Decreto Supremo Nº 005-2021-EM

DECRETO LEGISLATIVO N° 1278

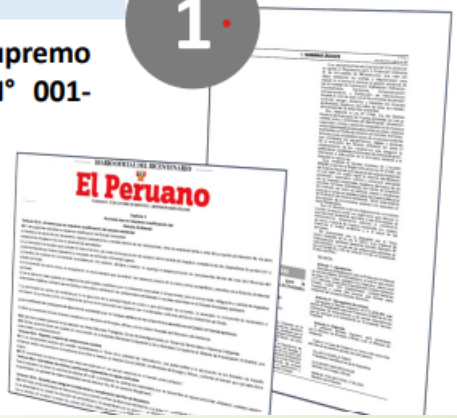
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM y modificatoria D.S N° 001-2022-MINAM y D.S. N° 002-2024-MINAM

MODIFICATORIAS

- Ley N° 30552
- Decreto Legislativo Nº 1389
- Decreto Legislativo Nº 1451
- Decreto Legislativo Nº 1501
- LEY N° 31896

1



¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES?

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA)

Establece realizar:

- Monitoreo de Efluentes
- Monitoreo de Aire
- Monitoreo de Ruido
- Mantenimiento de las Instalaciones
- Otros compromisos

GRACIAS